

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2023〕255号

纪律处分决定书

当事人：沈志玲，女，1985年12月出生，时任广东持毅资产管理有限公司（以下简称广东持毅）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向沈志玲送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕248号），沈志玲如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在五个工作日内向协会提交书面申辩意见。沈志玲未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，广东持毅存在以下违规事实：

一是未按照基金合同约定方式履行信息披露义务。广东持毅管理的“持毅守拙成巧私募证券投资基金”、“持毅我武惟扬私募证券投资基金”、“持毅风林火山私募证券投资

基金”（以下分别简称“守拙成巧”、“我武惟扬”、“风林火山”）三只基金未依照基金合同约定方式向投资者做出信息披露。基金合同约定，信息披露方式包括信函、管理人网站、传真、电子邮件或电话以及其他约定的方式。实际信息披露中则通过微信、口头方式告知投资者可以在基金托管人微信公众号、私募排排网及协会信息披露备份系统等渠道自行查看。上述行为违反了《私募基金监管办法》第二十四条和《私募投资基金信息披露管理办法》第三条的规定，中国证券监督管理委员会广东监管局对此也采取责令整改的监管措施。

二是未妥善履行投资者适当性审查义务。部分投资者在“守拙成巧”、“我武惟扬”、“风林火山”三只基金适当性材料中缺失风险揭示书及风险调查问卷，部分投资者存在资产证明不足、资产证明调取时间晚于基金合同签署日期等，上述行为违反了《私募基金监管办法》第四条、第十二条和《私募投资基金募集行为管理办法》第二十六条、第二十七条的规定。

以上事实有基金合同、银行流水、监管措施决定书、整改报告、资产证明文件等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。根据广东持毅填报及协会查实的信息，沈志玲于2017年9月4日至2019年12月23日担任合规风控负责人，应当对发生在其任职期间广东持毅的违规行为承担相应责任。

二、纪律处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》

第一百一十一条第三项,《私募基金监管办法》第二十九条,《协会章程》第六条第三项,《会员管理办法》第二十九条,《实施办法》第九条的规定,协会决定作出以下纪律处分:

对沈志玲进行警告。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定,如对以上纪律处分决定有异议,当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请,说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间,本纪律处分决定继续执行。



抄送:证监会市场二部,广东证监局
